

CRIMES CONTRA PESSOA – LESÃO CORPORAL III

CÓDIGO PENAL, CAPÍTULO II – DAS LESÕES CORPORAIS, ART. 129

Violência Doméstica

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9º Se a lesão for praticada contra **ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro**, ou **com quem conviva ou tenha convivido**, ou, ainda, prevalecendo se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Essa pena qualificada será aplicada para lesão corporal leve. É preciso cautela, pois este dispositivo é bem amplo e se encaixa em muitos tipos de convivência além da doméstica, como amigos ou colegas de trabalho. O sujeito passivo pode ser homem ou mulher, de qualquer idade, ou seja, não podem ser aplicadas as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/1995, podendo ser autuada prisão em flagrante.

O tamanho da pena a ser aplicada sugere que este é um crime de médio potencial ofensivo e, portanto, é cabível a suspensão condicional do processo – desde que não seja praticado no contexto doméstico familiar contra uma mulher.

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

Se ocorrer lesão corporal grave (§ 1º), gravíssima (§ 2º) ou seguida de morte (§ 3º), neste contexto de violência doméstica ou de convívio, a pena será aumentada em um terço.

§ 11. Na hipótese do **§ 9º** deste artigo, a pena será aumentada de **um terço** se o crime for cometido contra pessoa **portadora de deficiência**.

Obs.: aplica-se a deficiente física ou mental.

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.



5m

ANOTAÇÕES



O § 9º não se aplica mais a violência cometida contra a mulher pela condição do sexo feminino, pois houve a atualização da Lei n. 14.188/2021, que tornou a pena mais severa e caracterizando *novatio legis in pejus* – onde, ante o princípio de retroatividade de lei benigna, não se aplica para crimes cometidos antes da promulgação da norma. O § 2º-A do art. 121 irá estabelecer o que é a condição do sexo feminino para fins de caracterizar o feminicídio.

Art. 121.

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

A aplicação do § 13 não implica que também será imputada a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), uma vez que isso só acontecerá se o delito contra a mulher envolver violência doméstica e familiar. Isso significa que nem todo ato criminoso que envolver menosprezo ou discriminação contra a condição do sexo feminino será de violência doméstica. Isso é importante pois a Lei Maria da Penha veda, por exemplo, a suspensão condicional do processo.



É Cabível a Suspensão Condicional do Processo Sobre o Crime do Art. 129, §13, CP?

A suspensão condicional do processo é aplicada aos crimes de médio potencial ofensivo, o que pode levar ao equívoco de pensar que esta é cabível em qualquer crime deste tipo, o que **não** é verdade. Portanto, a resposta para essa pergunta **depende**. No contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por exemplo, a suspensão prevista nos dispositivos da Lei 9.099/1995, não é aplicável, como visto a seguir:

Súmula n. 536 do STJ – A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Isso ocorre devido ao art. 41 desta Lei:

Lei n. 11.340/2006 – Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.

ANOTAÇÕES

Se o crime envolvido no § 13 do CP tiver relação com esta lei, a caracterização será de um crime de ação penal pública incondicionada. Por outro lado, se forem geradas somente lesões corporais leves através **apenas** do menosprezo ou discriminação contra a mulher, haverá um conflito na doutrina. Alguns doutrinadores entendem que será um crime de ação penal pública incondicionada enquanto outros determinam que se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação – Isso pois a Lei 9.099/95, no seu art. 88, estabelece que, os delitos de lesão corporal leve, deverão ser entendidos como tal. Se a lesão for grave, gravíssima ou seguida de morte, não há dúvida de que será também crime de ação penal pública incondicionada. De acordo com a súmula abaixo:

Súmula 542 do STJ – A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Mesmo se a lesão corporal for leve, novamente por causa do art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que inviabiliza o art. 88 da Lei 9.099/95.



O Delegado de Polícia Pode Arbitrar Fiança, na Esfera Policial, diante de um Flagrante Delito Relacionado ao § 13, Art. 129, da CP? A resposta é sim, ele poderá o fazer, devido ao que está disposto no art. 322 do Código de Processo Penal. Segundo este, o Delegado de Polícia poderá arbitrar fiança em crimes cuja pena máxima não ultrapasse quatro (4) anos. Todavia, é interessante notar que, antigamente, quando ainda se utilizava o § 9º na violência doméstica contra a mulher, a pena era de 3 meses a 3 anos de detenção, o que dificultava a impossibilidade de fixação de fiança. Agora a pena máxima aumentou e, se o sujeito ativo do delito cometer apenas um outro ato criminoso em concurso, a pena máxima será estabelecida e a fiança inviabilizada. De acordo com a súmula a seguir:

Súmula n. 589 do STJ – É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Obs.: em relação ao § 13, é inaplicável o princípio da insignificância.

O Delito do § 9º Ainda É Aplicável a uma Vítima Mulher?

Em tese, este parágrafo ainda é cabível ao sujeito passivo homem ou mulher. Na prática, porém, este perde aplicação quando a vítima for mulher, uma vez que, se o delito se enquadrar em alguma previsão do § 9º e for contra uma mulher, naturalmente estará dentro das

ANOTAÇÕES



25m

hipóteses do § 13, que, por sua vez, é muito mais aplicável. E esse era o objetivo do legislador: trazer uma pena mais dura para o criminoso. O § 9º será, portanto, aplicado residualmente quando o sujeito passivo for homem. Para fins de prova, o § 9º poderá ser praticado por homem ou mulher contra homem ou mulher, enquanto o § 13 poderá ser praticado por homem ou mulher somente contra mulher.

É Aplicável o § 13 a uma Pessoa Transexual que se Identifica como Mulher?

Apesar de haverem casos esparsos de aplicação até de Lei Maria da Penha contra criminoso que agrediu uma mulher transexual, ainda não se obteve um entendimento sólido com relação a esse tema.

§ 12. Se a lesão for praticada contra **autoridade ou agente** descrito nos arts. **142 e 144** da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, **no exercício da função ou em decorrência dela**, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, **a pena é aumentada de um a dois terços**. (Incluído pela Lei n. 13.142, de 2015)

O art. 121 § 2º, inciso VII também trata da mesma matéria, qualificando o homicídio contra agente ou autoridade de segurança pública. Na lesão corporal de qualquer tipo, porém, o crime praticado contra tais indivíduos, seus familiares consanguíneos, cônjuge ou companheiro(a) será uma causa de aumento de pena.



30m

Lei 8.072/90, Art. 1º, I-A – **lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º)**, quando praticadas contra autoridade ou agente descrito **nos arts. 142 e 144** da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;

Se a lesão corporal for gravíssima ou seguida de morte praticada contra autoridade, agente de segurança pública ou seus familiares, nestas condições do § 12, torna-se crime hediondo. É necessário diferenciar que lesão corporal seguida de morte e homicídio são dois delitos diferentes.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.